

주의 요구 / 통 보

1. 제 목 : 취약계층에 대한 시효중단조치 부적정
2. 소관부점 : 가계지원총괄처, 가계신용지원처, 가계재기지원처, 정보시스템실(정보보안부) 및 서울동부지역본부 등 12개 지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

2017. 3월 정부의 「부실채권 관리 제도개선 세부추진 가이드라인」 발표에 따라 2017. 7. 1. 공사는 「인수채권 소멸시효관리규정」을 개정하여 기초생활 생계급여 수급자, 중증장애인 등 사회적 보호가 필요한 취약계층에 대해서는 소멸시효를 연장하는 소송을 제기하지 않도록 하였다.

이에 따라 정보보안부는 매년 ○○○○○로부터 기초수급 및 장애인 연금수령 여부 등 취약계층 관련 공공정보를 수집하여 채권관리시스템에 등록하고 있으며, 가계지원총괄처 등 채권관리부점은 채권관리시스템에 입력된 ○○○○○의 공공정보를 활용하여 취약계층의 채권에 대해서는 소멸시효 연장 소송을 제외하고 있다¹⁾.

1) 시효완성 후에는 시효완성채권으로서 소각처리함

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

20XX. X. X. 개정 「인수채권 소멸시효관리규정」 제11조 제1호 사목에 따르면 시효 및 연장시효도래 채무관계자가 재산 및 소득이 없는 등 채무상환능력이 없고, 「국민기초생활 보장법」 제2조제2호에 따른 생계급여수급자이거나 중증장애인(1~3급) 중 장애인연금수령자인 경우에는 시효중단조치를 제외한다고 되어 있다.²⁾

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간³⁾ 동안 가계지원총괄처 등 15개 채권관리 부점에서 보유 중인 채권 중 기초생활 생계급여 수급자 및 장애인 연금 수령자 등 취약계층 채무자 X,XXX명에 대해 소멸시효 도래시 시효중단조치를 제외하였는지를 점검한 결과

가계재기지원처 소관 채무자 ○○○ 채권(□□□□□□ △△△△-××××)의 경우 20XX. X. XX. 위 채무자에 대한 기초수급정보가 채권관리 시스템에 등록되었으므로 시효중단조치 제외대상인데도 같은 해 XX. X. 소멸시효 연장을 위한 소송을 제기 하는 등

[표 12]와 같이 취약계층 채무자 총 X,XXX명⁴⁾에 대한 기초수급 정보가 채권관리시스템에 등록되어 있는데도 시효중단 조치를 제외 하지 않은 것으로 확인되었다.

2) '20. X. X. 「인수채권 소멸시효관리규정」 개정에 따라 시효연장소송을 제기하지 않는 취약 계층을 70세 이상 고령자, 기초생활 주거·의료·교육수급자, 차상위계층으로 확대하였음

3) 「인수채권 소멸시효관리규정」 제11조 제1호 사목은 20XX. X. X.자로 시행되었으며 2020년은 감사일 현재 당해연도 자료 등록전이므로 실제 점검대상기간은 20XX. X. X.~20XX. XX. XX.임

4) 점검대상 취약계층 채무자 X,XXX명중 나머지 X,XXX명의 경우는 당해연도 기초수급 정보가 채권관리시스템 등록 전에 시효소송을 제기하였음

[표 12] 취약계층 채무자에 대한 시효중단조치 현황

(단위 : 명)

채권 관리부점	합계	가계지원 총괄처	가계지원 신용처	가계재기 지원처	12개 지역본부
------------	----	-------------	-------------	-------------	-------------

“기재생략”

또한 감사대상기간(2017~2019년)동안 연도별 ○○○○○에 요청하여 제공받은 기초수급정보에 대한 채권관리시스템 등록 현황을 확인한 결과

[표 13]과 같이 3년간 ○○○○○로 정보 요청한 시기가 일정하지 않아 기초수급정보 등이 매년 일정한 시기에 등록되지 않고 있었고

[표 13] 기초수급정보 채권관리시스템 등록현황

번호	구 분	처 리 절 차	2017년	2018년	2019년
----	-----	---------	-------	-------	-------

“기재생략”

그 결과 가계신용지원처 소관 채무자 ○○○ 채권(□□□□□□ △△ △△-××××××)의 경우 20XX년도 기초수급정보가 전년도 등록일자(20XX. X. XX.)와 동일하게 같은 해 X. XX.경 등록되었다면 시효중단 조치 제외 대상인데도 20XX. X. XX. 소멸시효연장 소송을 제기하는 등

20XX. X. XX.부터 20XX년도 기초수급정보 등록일(20XX. XX. XX.)까지 시효중단조치 제외 대상인 XXX명에 대해 소멸시효연장 소송을 제기한 사실이 있으므로 향후에는 기초수급정보 자료를 요청·등록하는 시기에 대해 일관성 있게 관리할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 가계지원총괄처는 2019. 11월 「금융취약계층 지원 실태 특정감사」의 조치요구에 따라 기초수급자 자격 상실일 등의 정보 수집과 관련하여 ○○○○○ 협의를 진행 중이며, 협의 결과에 따라 향후 기초수급 현황자료 등록 및 관련 업무기준을 보완하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

① 가계지원총괄처장, 가계신용지원처장, 가계재기지원처장 및 12개 지역본부 본부장은 기초생활 생계급여 수급자 및 장애인연금 수령자 등 취약계층에 대해서 소멸시효연장을 위한 소송을 제기하는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하고 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

② 가계지원총괄처장 및 정보시스템실장(정보보안부장)은 취약계층에 대한 시효중단조치 업무가 일관성 있게 이루어질 수 있도록 ○○○○○로부터 제공받는 기초생활 생계급여 수급자 및 장애인연금 수령자 등 공공정보의 요청·등록 업무의 처리시기를 정하여 효율적으로 운영하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)